

Session 2026
Épreuve : **CEJM**
Durée de l'épreuve : 4 heures

Correction proposée par
[Comprendre-la-compta-gestion](https://www.comprendre-la-compta-gestion.com)

NB : ce corrigé n'est pas le corrigé officiel. Il est possible que ce corrigé soit plus complet que ce qui est demandé aux candidats. De plus, pour certaines questions, il est possible d'envisager plusieurs réponses possibles.

Mission 1 : La Savonnerie du Paradou et son Activité

1.1 Réaliser un diagnostic des ressources et compétences de La Savonnerie du Paradou.

Question en lien avec le chapitre 18 - Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix stratégiques de l'entreprise ? (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Le diagnostic interne par les ressources est une analyse approfondie des ressources et des capacités internes d'une entreprise. Il s'agit d'évaluer les atouts et les faiblesses de l'organisation en termes de ressources humaines, financières, matérielles, technologiques et organisationnelles. Ce diagnostic permet de comprendre les forces et les faiblesses internes de l'entreprise, ce qui est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces et prendre des décisions éclairées. Ces ressources peuvent être classées en ressources tangibles et intangibles.

Il convient d'utiliser la typologie **d'Edith Penrose** (Ressources tangibles / intangibles) conjuguée à l'approche par les compétences de **Gary Hamel et C.K. Prahalad** (savoir-faire transversaux, compétences clés).

Ressources tangibles	Forces	Faiblesses
Humaines	Un effectif de 45 salariés, incluant le Maître Savonnier Thomas Garlaban, deux opérateurs sur machines numériques et l'équipe de direction (Élise et Clémentine)	L'effectif est passé de 50 à 45 salariés.
Matérielles	Une oliveraie propre, un bâtiment de fabrication modernisé contenant deux chaudrons récents, un robot de coulée automatisé, deux machines numériques de découpage/moulage, ainsi que deux entrepôts de stockage et 4 boutiques physiques (dont une à Paris)	De lourds investissements sont à réaliser afin d'améliorer la rentabilité et la survie de l'entreprise.
Financières	Un capital social d'origine de 5 000 €. Même si les ressources financières semblent limitées, la société parvient à investir dans l'automatisation.	Une rentabilité économique de 4,2 % (inférieure aux 5 % du secteur), marge brute de 40 % (contre 60 % pour le secteur), et capacité d'autofinancement limitée à 17 % (contre 27 %), restreignant l'accès à l'emprunt

		bancaire.
Ressources intangibles	Forces	Faiblesses
Marketing	Une marque historique forte (fondée en 1900) synonyme de qualité et d'excellence , une clientèle fidèle nationale et internationale (notamment au Japon) , et l'appartenance à l'Union des Producteurs de Savon de Marseille (UPSM) offrant un logo de certification authentique	
Technologiques	Un logiciel propriétaire développé sur-mesure pour piloter le processus complet de saponification, cuisson et liquidation	
Organisationnelles	On peut faire l'hypothèse d'une certaine flexibilité en fonction de la taille de l'entreprise	

Pour constituer une force, ces compétences doivent permettre à l'entreprise de se distinguer de la concurrence. Une compétence, pour être distinctive, doit être pertinente (répondre aux objectifs et finalités de l'organisation), rare, difficilement imitable, transférable à d'autres métiers, activités, doit être sans substituts et augmenter les avantages perçus par le client.

Dans notre situation :

- **Savoir-faire artisanal et traditionnel** (compétence distinctive) : la maîtrise exclusive des secrets de fabrication et du processus délicat de la "cuite" par le Maître Savonnier (savoir-faire rare et ancestral transmis de génération en génération).
- **Compétence d'innovation et d'adaptation** : capacité des dirigeantes à faire évoluer le catalogue produit (gamme solide biologique) pour capter les nouvelles tendances de consommation ("naturel", "bio", "made in France").
- **Compétence d'intégration technologique** : aptitude à marier un savoir-faire pluricentenaire avec l'automatisation industrielle (copilotage homme-machine).

1.2 Montrer les conséquences économiques de l'évolution des facteurs de production sur La Savonnerie du Paradou.

Question en lien avec le chapitre 7 - Comment les facteurs économiques déterminent-ils les choix de production (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Les facteurs de production correspondent aux moyens utilisés pour produire des biens et services. On distingue principalement le travail et le capital.

Facteur travail	Facteur capital
Le travail correspond à l'ensemble des activités humaines, manuelles et intellectuelles, qui permettent de produire des biens et/ou des services.	Le facteur capital correspond au capital technique (biens durables de production) qui désigne à la fois le capital fixe (machines, locaux...) et le capital circulant qui correspond aux consommations intermédiaires (matières premières, composants...).

Il est possible de rajouter Les ressources naturelles comme un facteur de production qui correspondent aux différents **éléments qui proviennent de la nature et qui sont utilisés dans la production** : l'huile d'olive dans notre situation

L'entreprise a mené une politique de **substitution du capital au travail** (automatisation et numérisation du processus de production). L'effectif a baissé (de 50 à 45 salariés) tandis que les investissements matériels et logiciels ont augmenté.

Pour rappel : substituables, pour un même niveau de production, il est possible de réduire la quantité de l'un des facteurs en augmentant l'autre.

Conséquences positives :

- **Gains de productivité** : la modernisation des facteurs de production a engendré une **hausse de la production de 10 %**
- **Économies d'échelle et baisse des coûts** : le coût de revient unitaire a **diminué de 4 %**, permettant théoriquement de restaurer la marge brute de l'entreprise (actuellement son point faible à 40 %).
- En lien avec les 2 éléments précédents, **une amélioration de la compétitivité** : la qualité du produit et l'efficacité de la production renforcent la compétitivité hors prix.
- **Optimisation des consommations intermédiaires** : la modernisation de la station d'épuration permet de recycler et réutiliser 100 % des eaux de lavage et de liquidation pour l'arrosage des oliveraies, réduisant les coûts d'approvisionnement en eau. On y retrouve un intérêt financier mais aussi environnemental (pourquoi pas faire le lien avec la RSE).

Conséquences négatives :

- **Alourdissement des coûts fixes** : l'augmentation du capital fixe (les robots, de machines numériques et de logiciels) crée d'importantes charges d'amortissement. L'entreprise devient dépendante d'un fort volume de ventes pour atteindre son seuil de rentabilité.
- **Besoin de financement accru en situation de fragilité** : ces investissements lourds s'entrechoquent avec une marge d'autofinancement très faible (17 %), aggravant le risque d'effet de massue si le marché se retourne
- **Besoin de nouvelles qualifications (facteur travail)** : l'automatisation nécessite des salariés capables d'utiliser des logiciels et équipements techniques. Les compétences numériques deviennent donc essentielles.

1.3 Déterminer, en vous appuyant sur un raisonnement juridique, la licéité de l'entente entre La Savonnerie du Paradou et La Savonnerie du Saint Lou et L'Olivier.

Question en lien avec le Chapitre 5 - Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit ? (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Le droit de la concurrence vise à garantir un fonctionnement libre et équitable du marché. Il protège les entreprises et les consommateurs contre les pratiques déloyales, en assurant la diversité de l'offre et l'innovation.

Les pratiques anticoncurrentielles interdites comme les ententes illicites. Les ententes illicites correspondent à des accords secrets entre entreprises pour fixer les prix, se répartir les marchés ou restreindre la production.

Il existe des :

- Les ententes horizontales concernent des ententes entre des entreprises proposant des produits ou services identiques sur le marché considéré.
- Les ententes verticales concernent des acteurs du marché situé à des niveaux différents, par exemple des fournisseurs et des distributeurs.

Faits :

Pour développer une formule curative innovante, les dirigeantes de La Savonnerie du Paradou ont choisi de s'allier à deux concurrents, également membres de l'UPSM, afin de créer un laboratoire de R&D commun. Face à cette initiative, la savonnerie Mollisbio, un autre concurrent du secteur, s'interroge sur la légalité de cette entente commerciale.

Problématique : Dans quelles conditions une entente entre entreprises est-elle illicite et interdite par le droit de la concurrence ?

Règle de droit :

Selon l'article L420-1 du Code de commerce, les ententes, conventions ou actions concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché sont prohibées (notamment celles visant à limiter l'accès au marché, contrôler la production ou le progrès technique).

Toutefois, **l'article L420-4** du Code de commerce prévoit une exemption (entente licite) si les auteurs justifient que la pratique a pour effet d'assurer un progrès économique (maintien d'emplois, innovation), qu'elle réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et qu'elle ne donne pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits.

Pour aller plus loin, il existe 2 autres méthodes anticoncurrentielles

- **Les abus de position dominante** : une entreprise en situation de force sur le marché qui adopte des comportements déloyaux (ex. : prix prédateurs). L'article L 420-2 du Code de commerce définit l'**abus** de position dominante comme étant « **l'exploitation abusive par une entreprise [...] d'une position dominante sur le marché intérieur** ».
- **Les concentrations non contrôlées** : certaines fusions peuvent être interdites si elles créent une position dominante nuisible à la concurrence.

Application :

- La Savonnerie du Paradou, Saint Loup et L'Olivier (membres de l'UPSM) créent un laboratoire commun de recherche et développement pour concevoir une formule innovante curative.
- Il s'agit techniquement d'une action concertée horizontale (entente). Néanmoins, cette entente est motivée par un objectif d'innovation (progrès technique/économique).
- Elle n'a pas pour but de fixer les prix ou de bloquer le marché. De plus, le marché du savon solide reste hyper-concurrentiel (présence de géants mondiaux comme Unilever, L'Oréal, Colgate, Le Petit Marseillais). L'entente de ces trois PME ne peut donc en aucun cas éliminer la concurrence sur le marché. Le produit final (formule curative innovante) bénéficiera directement aux consommateurs (part équitable du profit).

Conclusion :

:

L'entente entre les trois savonneries est licite au titre des exemptions pour progrès économique de l'article L420-4 du Code de commerce. L'entente semble licite car elle vise l'innovation et le progrès technique sans supprimer la concurrence. Il s'agit davantage d'une coopération technologique que d'une entente anticoncurrentielle.

Mission 2 : La Savonnerie du Paradou, une entreprise tournée vers l'international

2.1 Analyser la modalité de croissance adaptée à La Savonnerie du Paradou.

Question en lien avec le chapitre 19 - Quels sont les choix stratégiques opérés par l'entreprise ?

(<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

La croissance est un processus par lequel l'entreprise change de dimensions (augmentation de l'effectif, augmentation des parts de marché, ...).

L'entreprise a le choix entre 4 modalités de développement : stratégie de croissance interne, stratégie de croissance externe, partenariat et internationalisation.

	CROISSANCE INTERNE	CROISSANCE EXTERNE
Définition	Elle consiste à développer ses capacités et ses compétences, en interne.	La croissance externe consiste à se développer en rachetant une ou des entreprises existantes.

Le partenariat (également appelé croissance conjointe) consiste à s'associer avec une autre entreprise afin de partager des ressources et de réduire certains coûts (conception, fabrication, distribution...).

Enfin, **l'internationalisation** consiste pour une entreprise à s'implanter sur des marchés étrangers.

Dans notre situation, les dirigeantes font face à une injonction contradictoire : elles doivent accroître la production pour exporter aux États-Unis, mais refusent de modifier la structure de l'entreprise, voulant rester indépendantes, familiales et à taille humaine.

La croissance externe (rachat de concurrents, fusion) est à exclure car elle dénaturerait la structure, nécessiterait des capitaux massifs que l'entreprise n'a pas (faible autofinancement) et romprait le modèle familial indépendant.

L'entreprise peut opter sur :

- **La croissance conjointe (partenariale)** : c'est la modalité idéale à court/moyen terme pour l'international. À l'instar du laboratoire commun en R&D, l'entreprise peut s'engager dans des accords de licence de marque, des partenariats de distribution ou des alliances stratégiques avec des importateurs/distributeurs américains. Cela permet de conquérir le marché américain sans investir dans des succursales ou des filiales propres (très coûteuses).
- **La croissance interne** : pour soutenir les volumes, l'entreprise s'appuie sur le développement de ses propres capacités (gains de productivité de 10 % déjà constatés grâce à l'automatisation) sans modifier ses structures juridiques fondamentales.

- **Et la croissance via l'internalisation** déjà adoptée par l'entreprise.

La croissance interne apparaît comme la solution la plus adaptée car elle permet à la Savonnerie du Paradou de poursuivre son développement international tout en conservant son identité artisanale et familiale. De plus, la coopération en matière de recherche avec d'autres savonneries peut néanmoins compléter la croissance interne. Cette solution permet de mutualiser les coûts et les compétences. Se pose la question de l'internationalisation avec le contexte politique actuel (cf. question suivante).

2.2 Présenter les risques économiques liées à l'exportation des savons vers les Etats-Unis pour La Savonnerie du Paradou.

L'annexe 6 met en exergue des risques macroéconomiques et géopolitiques majeurs :

- **Le risque protectionniste (Droits de douane)** : la mise en place d'une surtaxe de 15 % sur les droits de douane par l'administration américaine sur les produits de l'UE va directement renchérir le prix de vente des savons du Paradou aux États-Unis. L'entreprise perdra en compétitivité-prix face aux producteurs locaux.
- **Le risque de baisse brutale de l'activité (Risque de marché)** : les projections sectorielles de la FEBEA prévoient une baisse de 21 % des exportations de cosmétiques vers les USA en 2026. Pour une PME, le risque de surstockage ou de sous-activité des machines récemment achetées est réel.
- **Le risque de forte dépendance (Concentration géographique)** : les États-Unis étant la première destination des cosmétiques français, si La Savonnerie du Paradou concentre ses efforts de croissance sur ce seul marché, elle s'expose à une vulnérabilité critique en cas de crise économique ou politique locale (les PME moins diversifiées étant qualifiées de "principalement fragilisées").
- **Le risque de change (Inhérent à la zone hors-euro)** : exporter vers les États-Unis implique des transactions en Dollars (\$). Une fluctuation du taux de change (appréciation de l'Euro face au Dollar) pourrait réduire à néant les faibles marges de l'entreprise lors du rapatriement des devises.

2.3 Indiquer, en le justifiant, le statut juridique le plus approprié à l'évolution de La Savonnerie du Paradou.

Question en lien avec le **chapitre 8 - Comment choisir une structure juridique pour l'entreprise ?** (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

L'entreprise est actuellement une SARL au capital de 5 000 €. Elle a besoin d'augmenter sa « surface financière » (attirer de nouveaux capitaux) tout en respectant 4 contraintes fixées par les sœurs Tévous-Roumanet : conserver la majorité des parts, garder le contrôle de la gestion, préserver leur patrimoine personnel et pérenniser le caractère familial.

La SNC est à exclure immédiatement car la responsabilité des associés y est illimitée et solidaire (contraire à la protection du patrimoine personnel).

La SA ne me semble pas être une bonne solution à CT (éventuellement à LT). Bien qu'idéale pour les levées de fonds massives, elle impose un formalisme lourd (conseil d'administration ou directoire de 3 personnes minimum), engendrant des coûts de gestion important, ce qui est inadapté pour une structure à taille humaine voulant rester agile.

La SAS (Société par Actions Simplifiée) semble le statut le plus intéressant.

- **Augmentation de la surface financière** : le statut permet l'entrée facile de nouveaux investisseurs (fonds de capital-développement, partenaires) sans limite du nombre d'associés.
- **Protection du patrimoine** : la responsabilité des associés reste limitée à leurs apports.
- **Contrôle de la gestion et conservation de la majorité** : la grande force de la SAS est la **liberté contractuelle statutaire**. Les associés peuvent rédiger des statuts sur-mesure (ex: création d'actions de préférence à droit de vote double) leur permettant de rester minoritaires au capital financier (si de gros investisseurs entrent) tout en conservant le contrôle exclusif des décisions de gestion et la présidence.
- **Cession de titres** : les cessions d'actions sont libres et soumises à seulement 0,1 % de droits d'enregistrement (contre 3 % pour la SARL), ce qui est attractif pour les investisseurs extérieurs.

NB : le statut de SAS ne permet pas d'avoir accès aux négociations sur un marché réglementé, ce qui permet d'ouvrir le capital à des investisseurs extérieurs via une introduction en bourse. Ce qui est le cas pour la SA. Il est possible d'argumenter dans ce sens en faveur de la SA.

Mission 3 : La Savonnerie du Paradou, une entreprise qui se modernise
--

3.1 Expliquer en quoi le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) relève d'une politique économique structurelle de l'Offre.

Question en lien avec le Chapitre 4 - Quel est le rôle de l'État dans la régulation
(<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Définition :

Une politique économique désigne l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics pour atteindre des objectifs économiques.

La politique structurelle correspond aux mesures prises par les pouvoirs publics destinées à obtenir des effets durables, c'est-à-dire visibles à long terme. Elle cherche à créer les conditions d'un meilleur fonctionnement du système économique en modifiant les structures économiques notamment celle des marchés. Exemple : réglementation du marché du travail pour la flexibilité de l'emploi.

La politique par l'offre, vise à **soutenir l'activité productive des entreprises**, par exemple en limitant les freins fiscaux et réglementaires qui entravent le développement des entreprises, notamment en réduisant les prélèvements qui pèsent sur leur activité (impôts, taxes et charges sociales). La baisse des cotisations est une arme régulièrement utilisée pour réduire le coût du travail et soutenir les entreprises ;

Dans notre situation, le label EPV combine deux dimensions clés : il s'agit à la fois d'une **politique structurelle** (action à long terme) et d'une **politique de l'offre** (soutien aux entreprises).

Le label EPV est une politique de l'offre (Soutien aux producteurs). Au lieu de stimuler la demande (la consommation), ce label améliore directement les conditions de production et la compétitivité des entreprises :

- **Avantages compétitifs directs** : il offre des leviers fiscaux (majoration du crédit d'impôt métiers d'art) et commerciaux (programmes d'accompagnement à l'export, visibilité accrue).
- **Efficacité économique majeure** : pour un investissement public de 2 millions d'euros par an, le dispositif soutient un écosystème performant (14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 59 000 emplois et 52 % des ventes réalisées à l'export).

Le label EPV est une politique structurelle (Action à long terme). Contrairement aux politiques conjoncturelles qui gèrent les urgences à court terme, le label EPV modifie durablement le tissu économique :

- **Pérennité et cadre légal** : créé en 2005 et reconduit par la loi de finances 2025, il s'inscrit dans une stratégie nationale de long terme.
- **Sauvegarde des structures** : il structure durablement la filière des métiers d'art en préservant des savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.
- **Transformation économique** : il vise à consolider un segment haut de gamme en France, renforçant la différenciation de l'économie française à l'international.

3.2 Démontrer qu'Elise et Clémentine mettent en œuvre un management de la compétence au sein de Philippe Zarifian.

Question en lien avec le chapitre 10 - Comment l'entreprise organise-t-elle ses ressources ? (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Il existe divers styles de direction. On retient la typologie classique de Likert :

- **Le style autoritaire** : le manager décide de tout et contrôle tout. Ses subordonnés n'ont aucune marge de manœuvre et se plient aux ordres du dirigeant.
- **Le style paternaliste** : le manager considère ses collaborateurs comme ses enfants, il leur apprend tout, décide de l'essentiel.
- **Le style consultatif** : le manager ne prend aucune décision sans consulter son équipe. Ainsi, ses collaborateurs se sentent impliqués. Il y a un véritable travail d'équipe.
- **Le style participatif** : le manager se considère non comme un décideur, mais comme un animateur, car il estime que la seule manière de motiver un individu, c'est de lui donner des responsabilités et de l'aider à les exercer.

Dans notre situation, on se base sur les travaux de Philippe Zarifian. Selon lui, le modèle de la compétence remplace la logique de poste rigide. Il repose sur trois piliers : **l'autonomie individuelle, la prise d'initiative, et l'acceptation de la responsabilité** face à des situations professionnelles changeantes ou imprévues.

Dans l'entreprise La Savonnerie du Paradou, les dirigeantes mettent en place ce style de management. En effet :

- **La prise d'initiative est présente.** Clémentine indique que face à l'arrivée du digital et à un marché concurrentiel, travailler signifie désormais « être capable de faire face à l'imprévu ». Les salariés ne doivent plus simplement exécuter, mais co-piloter les nouveaux outils numériques et logiciels.
- **L'autonomie individuelle est encouragée.** La direction observe et encourage chez les collaborateurs « la volonté d'être autonomes ». Les salariés sont invités à prendre eux-mêmes des décisions sur le terrain lorsqu'un problème survient (ex : gestion directe de la réclamation d'un client).
- **Enfin, il y a une responsabilisation des équipes.** Élise affirme accorder une importance majeure à ce que les collaborateurs « assument une responsabilité locale ». En fédérant les salariés autour d'« équipes de projets », le management partage la responsabilité opérationnelle, augmentant l'engagement individuel au travail.

3.3 Apprécier, par un raisonnement juridique, si la responsabilité de La Savonnerie du Paradou peut être mise en cause.

Question en lien avec le chapitre 13 - Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique ? (<https://www.comprendre-la-compta-gestion.com/cejm>)

Faits :

Le service informatique de La Savonnerie du Paradou a mis en place un traceur numérique (*cookie*) sur son site web. Cet outil collecte et pseudonymise (en remplaçant l'identité par un

numéro d'identifiant) les données de navigation des internautes afin d'enrichir leur profil publicitaire. Un client conteste formellement ce dispositif et dépose une réclamation, reprochant à l'entreprise d'exploiter ses données de navigation à des fins publicitaires sans avoir obtenu son consentement préalable.

Problématique : La responsabilité de l'entreprise peut-elle être engagée en l'absence de consentement de l'internaute ? Dans quelles conditions une entreprise peut-elle voir sa responsabilité engagée via l'exploitation des données personnelles de ses visiteurs ?

Règle de droit :

- Selon l'article 4 du RGPD, constitue une **donnée à caractère personnel** toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement (via un identifiant, un nom, ou des données de navigation).
- La **pseudonymisation** consiste à remplacer des données directement identifiables par des données indirectement identifiables (identifiant, alias). Le RGPD et la jurisprudence de la CNIL (décision du 15 juin 2023) rappellent fermement que des données pseudonymisées (comme un identifiant de cookie facilitant le ciblage publicitaire) **conservent un caractère personnel** dès lors que l'entité est capable de réidentifier indirectement les personnes par des moyens raisonnables.
- Pour implanter des traceurs (cookies) visant à enrichir un profil publicitaire, le responsable de traitement doit obligatoirement recueillir le **consentement préalable, libre, spécifique et éclairé** de l'internaute. À défaut, le traitement est illicite.

Application :

- Le service informatique de La Savonnerie du Paradou a développé un cookie traceur récupérant les données de navigation des clients pour enrichir leur profil publicitaire.
- L'entreprise se défend implicitement en précisant qu'elle "pseudonymise" les données à l'aide d'un identifiant. Cependant, conformément à la décision de la CNIL, cet identifiant de cookie est rattaché au comportement d'un internaute précis et permet son ciblage. La donnée reste donc une donnée personnelle soumise au RGPD.
- Or, un client a déposé une réclamation formelle car l'exploitation de ses données de navigation a été faite **sans son consentement**.

Conclusion :

La Savonnerie du Paradou a violé les dispositions majeures du RGPD concernant l'obligation de recueil du consentement pour les cookies publicitaires. Sa responsabilité juridique **peut être pleinement mise en cause**. Elle s'expose à des sanctions administratives et financières lourdes de la part de la CNIL (pouvant atteindre, comme dans le cas de la société X cité en exemple, des amendes administratives majeures).